

Лекция 12 (28.11.25)

Основания для прекращения трудового договора

Основания прекращения трудового договора:

- по соглашению сторон
- истечение срока срочного трудового договора (до 5 лет)
- отказ работника в связи с изменением условий труда
- расторжение договора
- расторжение по инициативе работодателя
- по обстоятельствам независящим от воли сторон

Увольнение по инициативе работника вытекает из прав на работу. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив работодателя за две недели. Если не получается ждать две недели, то требуется составить договор с соглашением работодателя (по соглашению сторон). Если работодатель не дал согласия, работнику придётся отработать две недели. В течении обговоренного срока работодатель имеет право отозвать ранее сделанное заявление. Работодатель имеет право отказать в случае если на вакантное место уже найден новый работник. Если по истечению срока работник продолжает работать и не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. По истечении двухнедельного срока работодатель обязан отдать трудовую книжку (и прочие документы), и произвести расчёт. В этот расчёт включается компенсация за неотгуленный отпуск. Работник имеет право вместо компенсации отпуск, т.е. отпуск с увольнением. Право работника передумать об увольнении есть у работника только до первого дня начала отпуска.

Увольнение по инициативе работодателя - (ст. 81 ТК РФ) работодатель может выполнить по ряду определенных оснований

- массовое увольнение - работодатель увольняет существенный процент штата, требуется уведомить об этом муниципальные административные органы.
- прогул - отсутствие работника на рабочем месте более 4 часов **подряд**.
- появление на работе в состоянии опьянения - алкогольное, токсическое, наркотическое
- разглашение конфиденциальной информации (рассматривается в трудовом договоре путём введения допусков и средств защиты информации)
- совершение хищения на месте работы (даже мелкое хищение имущества не только работодателя, но и других работников, должно быть установлено уполномоченным

государственным органом)

- нарушений прав охраны труда повлекшее тяжкие последствия или повлекшее серьёзную угрозу

Юридические гарантии при увольнении

- Не допускаются увольнения работников находящихся на больничном или в отпуске
 - Гарантии для несовершеннолетних лиц - требуется согласие инспекции труда и комиссии ПДН
 - Гарантии беременным женщинам и женщинам с малолетними детьми
-

Рабочее время

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. (есть исключения, например вахтовый режим, смены и тд). Есть условия когда работник работает больше нормы или меньше нормы. Например когда работник просит установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Работодатель обязан установить неполный рабочий день для следующих лиц: беременная женщина, детям инвалидам до 18 лет, лицам который осуществляют за больным членом семьи в соответствии с медицинскими показаниями. Оплата производится пропорционально отработанному времени. Неполное рабочее время не ограничивает продолжительность ежегодно оплачиваемых пропусков.

Условия при которых работник работает сверх нормы - совместительство и сверхурочная работа.

- **Совместительство** - совмещение нескольких работ, происходит по инициативе работника с согласия основного работодателя.
- **Сверхурочная** - работа сверх нормы, производится по инициативе работодателя. Производится с письменного согласия работника.

Категории работников которые не допускаются к сверхурочной работе

- Беременные
- Работники до 18 лет
- По ФЗ могут определяться работы где запрещена сверхурочная работа
- Женщины с детьми до 3х лет
- Инвалиды

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течении двух дней подряд, и суммарно 120 часов в год.

Понятия и виды времени отдыха

Время отдыха - время когда работник освобожден от трудовых обязанностей.

Виды отдыха:

- Перерывы в течении дня (условия связанные с условиями труда (санпин), минимальный перерыв на обед 30 мин, максимальный 2 часа)
- Ежедневный отдых
- Выходные дни (еженедельный отдых, который должен быть не менее 42 часов)
- В последний день рабочей недели и в праздничные дни рабочий день сокращённый (на час+)
- В нерабочие праздничные дни. (все праздничные дни указываются в трудовом кодексе, для оптимизации работы работодатели могут переносить рабочие дни, а также учитывать постановления правительства. Если праздничный день попадает на выходной, то он переносится на будний день)
- Отпуск - ежегодный отпуск составляет 28 календарных дней.
Отпуск может быть разделен на части с соглашения работодателя, при этом одна часть должна быть не менее 14 дней. В этот период не учитываются нерабочие праздничные дни, ежегодный отпуск предоставляется ежегодно. Право за использование отпусков за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы у работодателя, но по соглашению сторон такой отпуск может быть предоставлен до истечения срока в 6 месяцев. Работник может получить отпуск до 6 месяцев, а работодатель обязан его предоставить следующим категориям работников:
беременным женщинам, работникам до 18 лет, работникам которые усыновили детей или ребёнка до 3 лет. Отпуск на следующий год устанавливается в порядке очередности который предусматривается в графике отпусков. Работник должен быть ознакомлен с графиком отпусков не позднее последних двух недель календарного года. За две недели до начала отпуска работодатель обязан предупредить работника об отпуске. Работодатель обязан выплатить отпускные в последний рабочий день работника перед отпуском.

Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность

Трудовая дисциплина - это поведение которое подчиняется обязательным правилам внутреннего трудового распорядка, и иным положениями и локальным актам. В случае совершения дисциплинарного нарушения работодатель имеет право инициировать дисциплинарные взыскания:

1. Замечание

2. Выговор

3. Увольнение

Взыскания не вносятся в трудовую книжку, а поощрения вносятся. При инициировании дисциплинарного взыскания работник обязан дать объяснения. Если работник отказывается дать объяснения - составляется акт. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня фиксации проступка.

Дисциплинарное взыскание не может применяться позднее 6 месяцев со дня совершения проступков. За каждый проступок применяется одно взыскание. Работник может обжаловать дисциплинарное взыскание в государственных органах (судебные органы, комиссии). Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарные взыскания.